AMF30
ASSOCIATION DES MAIRES ET DES PRÉSIDENTS D'EPCI DU GARD

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD

Nîmes, le jeudi 23 août 2018

Objet : réunion de sensibilisation mise en œuvre des clauses sociales dans la commande publique.

Madame, Monsieur,

La réglementation sur les marchés publics et l'article 30 de l'ordonnance du 23 Juillet 2015 dispose que «la nature et l'étendue des besoins à satisfaire doit prendre en compte des objectifs de développement durable ».

Dès la préparation d'un marché, l'acheteur public doit s'interroger sur la manière d'intégrer les objectifs de développement durable.

L'utilisation de la commande publique, levier pour l'insertion, représente un dispositif répondant aux objectifs de la directive européenne 2014/24, avec l'objectif de réduire la pauvreté de 25% à l'aune de l'année 2020, et aux ordonnances du 23 Juillet 2015 et Janvier 2016 sur la mise en œuvre de ces clauses.

L'article 38 dispose des conditions d'exécution du marché et précise les exigences d'insertion vis-à-vis de l'entreprise attributaire (nombre d'heures d'insertion, qualification, accompagnement) et (ou) la prise en compte de l'environnement dans les marchés. Le décret d'application n° 2016-360 du 25 Mars 2016 précise pour sa part les spécifications techniques, les labels, les critères de sélection des offres et la prise en compte du cycle de vie d'un produit, service ou ouvrage.

Ce dispositif doit être mis en œuvre par l'ensemble des donneurs d'ordre publics (Etat, collectivités locales et leurs établissements publics bailleurs sociaux, fonctions hospitalières…).

A ce titre nous vous proposons une réunion de sensibilisation et d'information sur les clauses sociales :

Le vendredi 12 octobre 2018 de 9h00 12h00 (accueil café à 8h30)
A l'auditorium des archives départementales
365 rue du Forez, à Nîmes

Cette présentation est destinée tant aux élus en charge de porter cette politique, qu'aux directeurs des services achats dont la responsabilité repose sur la mise en œuvre de cette clause.

Outre l'aspect réglementaire seront abordés le rôle prépondérant des élus quant à la définition de leur politique dans ce domaine, et le plan d'action qui en découle mais aussi la mobilisation, l'information, la formation des services techniques dans la mise en œuvre des clauses sociales afin d'en faciliter l'approche.

Ce temps d'échanges permettra de cibler au mieux vos questionnements, le bilan de cette rencontre pouvant dégager d'autres axes à développer sous une forme à définir ensemble.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pilar Chaleyssin
Présidente AMF30

Le Préfet

Pour le Préfet,
le secrétaire général

François LALANNE